



PUTUSAN
Nomor 2729 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FLAVIA SEUK alias BUI SUSTER,**
2. **MARIA EMILIANA BANO NAHAK alias ETI MALAE,**
keduanya bertempat tinggal di Dusun Tabene, RT 016,
RW 008, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah,
Kabupaten Malaka;
3. **REGINA KAIN,**
4. **YULIUS MANAFE,**
5. **LAMBERTUS NAHAK,** ketiganya bertempat tinggal di
Dusun Tabene, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka
Tengah, Kabupaten Malaka;

Kelimitya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransisco
Bernando Bessi, S.H., M.H., C.Me., C.L.A., dan kawan-
kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara & Mediator
Fransisco Bernando Bessi, S.H., C.Me., C.L.A., beralamat di
Jalan Frans Seda, Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 September 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

YASINTA SEUK alias BETE KAU, bertempat tinggal di
Dusun Tabene, RT 018, RW 006, Desa Umakatahan,
Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Melkianus Conterius Seran, S.H.,
M.H., Advokat pada Kantor Advokat Melkianus Conterius
Seran, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Raya
Jurusan Betun Bolan, Desa Umakatahan, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur,
85762, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
September 2023;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **DOMINIKUS NAHAK**,
2. **ROMANA TAHAN**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Matai, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALAKA**, berkedudukan di Trans Harekaka, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, yang diwakili oleh Beci Salomi Dopong, S.SiT., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Matheus Bria, S.Sos., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka, beralamat di Jalan Translok, Harekaka, Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris Pengganti Blandina Uduk Bauk (almarhumah) yang adalah ahli waris dari Maria Luruk Seran alias Bei Luruk Seran (almarhumah), oleh karenanya Penggugat berhak atas tanah sengketa;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2024



3. Menyatakan menurut hukum bahwa kedua bidang tanah sengketa yang terletak di Eturafou, Dusun Matai, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dengan batas-batas sebagai berikut:
- Tanah bidang I dengan luas kurang lebih 7.946 m²:
- timur berbatasan dengan tanah Yosefina Motu,
 - barat berbatasan dengan Jalan Raya,
 - utara berbatasan dengan Jalan Raya,
 - selatan berbatasan dengan tanah Welem Mau;
- Tanah bidang II dengan luas kurang lebih 11.123 m²:
- timur berbatasan dengan tanah Karlus Tae,
 - barat berbatasan dengan tanah Yohanes Bere, tanah Yohanes Bere.
 - utara berbatasan dengan tanah Hendrikus Bria, tanah Yosep Bere Lesu,
 - selatan berbatasan dengan tanah SMP Negeri Tabene, tanah Audits Rayon dan tanah Yosefina Balok Seran,
- adalah harta peninggalan/harta warisan dari Maria Luruk Seran Alias Bei Luruk Seran (almarhumah) yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00605 Tahun 2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00604 Tahun 2014, masing-masing atas nama Maria Emiliana Bano Nahak (Tergugat II) yang timbul di atas tanah sengketa adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- Ganti kerugian Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII atas tanah bidang I dengan luas kurang lebih 7.946 m²:
 - a. Ganti rugi materiil:

Bila disewakan tanah sengketa tersebut bisa laku sebesar Rp50.000.000,00 pertahunnya, maka kerugian Para Penggugat



adalah Rp50.000.000,00 x 6 tahun = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/6 tahun di hitung sejak tahun 2016;

b. Ganti rugi Immateriil:

Bahwa selama Penggugat haknya ini mengalami segala macam pengorbanan dan bertahun-tahun Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII mengambil penghasilan dari kedua bidang tanah sengketa tersebut, dan bila dihitung dengan uang, maka ganti rugi para Tergugat kepada Penggugat senilai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Jadi semua ganti rugi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII atas tanah bidang I dengan luas kurang lebih 7.946 m², kepada Penggugat adalah sebesar Rp300.000.000,00 + Rp60.000.000,00 = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Jika ditotalkan keseluruhan kerugian yang alami oleh Penggugat selama 6 tahun atas tanah bidang I yang dikuasai oleh para Tergugat sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Ganti kerugian Tergugat I dan Tergugat II atas tanah bidang II dengan luas kurang lebih 11.123 m² Sebagai berikut:

a. Ganti rugi materiil:

Bila disewakan tanah sengketa tersebut bisa laku sebesar Rp30.000.000,00 pertahunnya, maka kerugian Penggugat adalah Rp30.000.000,00 x 19 tahun = Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)/19 tahun dihitung sejak tahun 2003;

b. Ganti rugi Immateriil:

Bahwa selama Penggugat haknya ini mengalami segala macam pengorbanan dan bertahun-tahun Para Tergugat mengambil penghasilan dari kedua bidang tanah sengketa tersebut, dan bila dihitung dengan uang, maka ganti rugi para Tergugat kepada Penggugat senilai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Jadi semua ganti rugi Tergugat I, dan Tergugat II atas tanah bidang II dengan luas kurang lebih 11.123 m², kepada Penggugat adalah



sebesar Rp570.000.000,00 + Rp40.000.000,00 =
Rp.610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian, total kerugian yang dialami Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII atas bidang tanah sengketa yang dikuasai adalah sebesar Rp360.000.000,00 + Rp610.000.000,00 = Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan segala aktifitas/kegiatan di atas tanah sengketa bidang I dan bidang II dan segera mengosongkan kedua bidang tanah sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan kembali tanah sengketa bidang I dan bidang II kepada Penggugat tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak berwajib/Polisi.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), atas kedua bidang tanah sengketa tersebut di atas, dan semua aset/kekayaan milik para Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Tabene, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
9. Menghukum Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Error in persona atau exceptio in persona*;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Atb, tanggal

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersama-sama dengan Monika Bano adalah ahli waris pengganti dari Blandina Luruk (almarhumah) yang adalah ahli waris dari Maria Luruk Seran Alias Bei Luruk Seran (almarhumah) dan oleh karenanya Penggugat juga berhak atas tanah objek sengketa;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa kedua bidang tanah sengketa yang terletak di Eturafou, Dusun Matai, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dengan batas-batas sebagai berikut:

Tanah bidang I dengan luas kurang lebih 7.946 m²:

- timur berbatasan dengan tanah Yosefina Motu;
- barat berbatasan dengan Jalan Setapak;
- utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- selatan berbatasan dengan tanah Welem Mau;

Tanah bidang II dengan luas kurang lebih 11.123 m²:

- timur berbatasan dengan tanah Karlus Tae;
- barat berbatasan dengan tanah Yohanes Bere dan Marianus Dini;
- utara berbatasan dengan tanah Hendrikus Bria, tanah Yosep Bere Lesu;
- selatan berbatasan dengan tanah SMP Negeri Tabene, Audits Rayon dan Sisilia Bano Asa;

Adalah Harta Peninggalan/harta warisan dari Maria Luruk Seran Alias Bei Luruk Seran (Almarhumah) yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00605 Tahun 2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00604 Tahun 2014, masing-masing atas nama Maria Emiliana Bano Nahak (Tergugat II) yang timbul di atas tanah sengketa adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan segala aktifitas/kegiatan di atas tanah sengketa bidang I dan bidang II dan segera mengosongkan kedua bidang tanah sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan kembali tanah sengketa bidang I dan bidang II kepada Penggugat tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak berwajib/Polisi;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp10.915.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 108/Pdt/2023/PT KPG, tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Pdt.G/2022/PN Atb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 108/Pdt/2023/PT KPG, tanggal 7 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Atb, tanggal 14 Juni 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 September 2023 serta kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti kedua bidang tanah sengketa merupakan milik dari Maria Luruk Seran alias Bei Luruk Seran yang diperoleh dengan cara membuka hutan bersama suaminya Paulus Bau Nahak Alias Bei Bau dan digarap sejak tahun 1971-1980 terus diwariskan kepada Blandina Luruk dan suaminya Yonatas Kehi dan diwariskan lagi kepada Penggugat dan suaminya Sius Seran, dan oleh karena penguasaan kedua bidang tanah sengketa oleh Tergugat I sifatnya hanya sementara berdasarkan kesepakatan di rumah adat Ferik Oan bahwa Tergugat I menggarap sementara untuk mengambil hasil dan bukan untuk memiliki tanah sengketa yang dilanjutkan kepada Tergugat II;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga besarnya tidak pernah memberikan ijin dan atau kuasa kepada Para Tergugat untuk menguasai/memiliki tanah sengketa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang membangun dan menempati rumah, membangun kuburan hingga melakukan sertifikasi pada tanah sengketa bidang I, dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dan melakukan sertifikasi atas tanah sengketa bidang II adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi FLAVIA SEUK alias BUI SUSTER dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FLAVIA SEUK alias BUI SUSTER**, 2. **MARIA EMILIANA BANO NAHAK alias ETI MALAE**, 3. **REGINA KAIN**, 4. **YULIUS MANAFE**, 5. **LAMBERTUS NAHAK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001